

통 보

1. 제 목 : 수의계약 체결 제한여부 확인서 징구에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○센터
3. 내 용

가. 업무개요

공단 직원은 직무수행 중 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 방지하여 공정하게 직무를 수행하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공직자의 이해충돌 방지법」 제1조(목적)에 따라 공단 직원은 직무수행과 관련한 사적 이익을 추구할 수 없으며 이해충돌을 방지하여 공정한 직무수행을 보장하여야 한다고 정하고 있으며 계약 업무를 담당하는 직원은 공단 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제11조(수의계약 체결 제한 대상 확인)에 따라 물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결하려는 경우 계약상대방이 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 계약 업무를 담당하는 직원은 「공직자의 이해충돌 방지법」이 시행된 '22. 5. 19. 이후부터 수의계약 체결 시 계약상대방으로부터 ‘수의계약 체결 제한 대상 확인서’를 제출받아 수의계약 체결 제한 대상 여부를 확인하고, 계약서류와 함께 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 복지사업부서 종합감사 시 '22. 5. 19.~'22. 8. 31.까지의 기간 중 체결한 수의계약에 대하여 ‘수의계약 체결 제한 대상 확인서’ 징구 여부를 점검한 결과, ○○센터는 [표]와 같이 6건의 수의계약에 대하여 ‘수의계약 체결 제한 대상 확인서’를 징구하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표] 수의계약 체결 대상 확인서 미징구 현황

소속기관	계약일자	계약건명	계약업체
○○센터	2022-05-23	전문체육 론볼 훈련용품(리프트)	업체11
○○센터	2022-05-24	종합운동장 제초 용역	업체12
○○센터	2022-06-13	전문체육 양궁 훈련용품(화살) 구입	업체13
○○센터	2022-06-14	사격장 전자표적 시스템 훈련용품 수리	업체14
○○센터	2022-07-01	보안 소프트웨어 구입	업체15
○○센터	2022-07-05	2022년 제7차 일상재활체육(**체육캠프) 용역	업체16

4. 관계기관 의견 : ○○센터에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ 센터장은

- '22. 5. 19.~' 22. 8. 31.까지의 수의계약 체결 시 누락 된 '수의계약 체결 제한 대상 확인서' 를 계약상대방으로부터 징구하시고 향후 동일 사례가 발생되지 않도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(통보)